

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR
MARCIO MARTINS DE CAMARGO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 16-04-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-005672.989.25-8.

Representante: Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo - MPC

Representada: Prefeitura Municipal de Fartura.

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 07/2025, do tipo menor preço por item, objetivando o *“registro de preços para eventual prestação de serviços de manutenção dos veículos que compõem a frota da Prefeitura, incluindo serviços de borracharia, com eventual fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a vigorar por 12 meses”*.

Responsável: Luiz Marcos de Souza (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Angelica Cristiane Bergamo (OAB/SP nº 282.028), Jordana Ferrarez Andrade (OAB/SP nº 394.383), Júlio Cesar Machado (OAB/SP nº 394.383).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. INDEVIDA REQUISICÃO DE DISPONIBILIDADE DE DINAMÔMETRO PARA FINS DE HABILITAÇÃO. EQUÍVOCOS RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **Cautelar em Procedimento de Contratação** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 07/2025, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**, que tem por objeto o *“registro de preços para eventual prestação de serviços de manutenção dos veículos que compõem a frota da Prefeitura, incluindo serviços de borracharia, com eventual fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a vigorar por 12 meses”*.

1.2 O **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** destacou as seguintes queixas da **petição anônima**, recepcionada por seu canal institucional, contra o instrumento convocatório:

- a) apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica por lote¹, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa prestou ou vem prestando serviços pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação (serviços de manutenção de veículos, compatíveis para o item correspondente);
- b) especificamente para os lotes (MÁQUINAS, TRATORES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E VANS): apresentação de atestado(s) emitidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante possui em suas dependências bancada externa contendo equipamento que permita testar potência efetiva, binário e velocidade de motores, além da rotina de peças, antes este que seja instalado no veículo, obrigatoriamente com fotografias do aparelho, sob pena de inabilitação²;

¹ 10.3.5. Qualificação Técnica:

a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica por lote, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa prestou ou vem prestando serviços pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser de serviços de manutenção de veículos, compatíveis para o item correspondente.

a1) Especificamente para os lotes (MÁQUINAS, TRATORES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E VANS): apresentação de a testado(s) emitidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante possui em suas dependências bancada externa contendo equipamento que permita testar potência efetiva, binário e velocidade de motores, além da rotina de peças, antes este que seja instalado no veículo, obrigatoriamente com fotografias do aparelho, sob pena de inabilitação.

² Vide nota anterior

- c) apresentação de documento expedido pelo órgão competente, para comprovação de que a empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, devidamente aprovado conforme Lei federal nº 12.305/2010³;
- d) exigência de licença ambiental, fornecida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB⁴;
- e) requisição de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual ou Protocolo de Renovação, desde que este seja requerido com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expiração de seu prazo de validade fixado na respectiva licença, conforme o art. 2º, § 6º, da Resolução CETESB nº 47.400, de 04 de dezembro de 2002, bem como o art. 18, § 4º, da Resolução CONAMA nº 237/97⁵;
- f) exigência de Declaração, subscrita por seu representante legal, de que a empresa terá disponíveis equipamentos e pessoal qualificado, em local apropriado, para a prestação dos serviços, objeto da licitação. (Na declaração deverá constar os equipamentos descritos no item 13.3 do Termo de Referência)⁶

1.3 A Exma. Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas propôs a autuação do Expediente, nos moldes dos artigos 110 e seguintes da Lei Complementar estadual nº 709/1993 c/c os artigos 214 e seguintes do RITCESP.

³ 15.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação. A adjudicatária deverá assinar fisicamente ou eletronicamente.

15.1.1. PARA ASSINATURA DO CONTRATO, O DETENTOR DEVERÁ APRESENTAR:

a) Apresentação de documento expedido pelo órgão competente, para comprovação de que a empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS e que o mesmo está devidamente aprovado conforme Lei Federal nº 12.305/2010.

b) Licença Ambiental, fornecida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual ou Protocolo de Renovação, desde que este protocolo seja requerido com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expiração de seu prazo de validade fixado na respectiva licença, conforme Art 2º, §6 da Resolução CETESB nº 47.400 - 04 de Dezembro de 2002, bem como do Art 18, §4 Resolução CONAMA 237/97.

c) Declaração, subscrita por seu representante legal, de que a empresa terá disponíveis equipamentos e pessoal qualificado, em local apropriado, para a prestação dos serviços, objeto da licitação, de acordo com o(s) item(ns). (Na declaração deverá constar os equipamentos descritos no item 13.3 do Termo de Referência)

⁴ Vide nota anterior

⁵ Idem

⁶ Vide nota 3

Assim, em que pese o anonimato da peça vestibular, descumprindo os artigos 215 a 217 do Regimento Interno deste E. Tribunal, seu conteúdo foi absorvido pelo Ministério Público de Contas, que ora a subscreve.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente por este E. Plenário.

1.5 Regularmente notificada, a **Administração** esclareceu ter a atual gestão recebido a frota com aproximadamente 56 veículos, entre leves e pesados, os quais demandam manutenções urgentes, estando impedidos de realizar as tarefas de rotina.

Alegou que não havia contrato vigente para manutenção, e nem sequer licitações iniciadas para esse fim.

Explicou, ainda, que dentre os veículos mencionados, 10 estão com sérios problemas nos motores, demandando manutenções que podem ultrapassar R\$ 50.000,00, especialmente os de médio e grande porte, como caminhões compactadores de lixo e tratores.

Reconheceu ser específica a exigência, para fins de habilitação técnica, de que a licitante possua dinamômetro para medir a potência e o torque dos motores, mas ponderou que a medida visa garantir diagnósticos precisos e evitar manutenções inadequadas.

Assim, anuiu em transferir a requisição para o momento da assinatura do contrato, pois considera o equipamento essencial para assegurar a qualidade e a confiabilidade dos motores.

Admitiu, também, ter havido falha formal na menção a “lote” na cláusula de qualificação técnica, pois o próprio item 6.4.“a” do Termo de

Referência indica que os atestados devem ser apresentados para cada um dos “itens”, comprometendo-se a sanar o equívoco redacional.

Por outro lado, defendeu as exigências de apresentação do PGRS e da Licença Ambiental, *“ou até mesmo o protocolo que comprove sua atuação no ramo de manutenção de veículos”*, pois visa garantir que as empresas contratadas estejam em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e a Resolução CONAMA 362/2005, assegurando a destinação adequada dos resíduos gerados, como óleos lubrificantes usados.

Outrossim, afirmou existirem, até a data da paralização do torneio, a presença de 09 (nove) propostas já cadastradas no Portal de Licitações.

Contudo, silenciou-se sobre a questionada declaração de que a empresa possui equipamentos e pessoal qualificado para os serviços.

1.6 A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, em parecer endossado por sua **Chefia**, manifestou-se pela parcial procedência da representação.

Ponderou que o comprometimento da Prefeitura em sanear a indevida inclusão da palavra “lote” no lugar de “item” nos requisitos de qualificação técnica, torna a queixa incontroversa neste aspecto.

De igual forma, destacou a necessidade de transferência da requisição de bancada externa para testar potência efetiva, binário e velocidade de motores (dinamômetro) da fase de habilitação para o momento da assinatura do contrato, porquanto se mostra justificável para a execução contratual. Apesar disso, recomendou que a Prefeitura passe a identificar expressamente *“os itens de serviço para os quais será solicitada a disponibilidade de dinamômetro”*.

Ressaltou que, embora a representação do MPC não identificasse *“caráter restritivo no tocante às exigências de apresentação, para assinatura do contrato, de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS e de*

licença ambiental emitida pela CETESB”, o assunto aventado pelo peticionário anônimo foi suscitado na medida liminar.

Feito o destaque, avaliou que tais queixas não procediam, pois justificada a pertinência das requisições para garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados, em conformidade com a Lei federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a Resolução CONAMA 362/2005.

Ademais, pontuou que a *“ausência de licenciamento, quando exigido, pode, até mesmo, configurar o crime ambiental previsto no art. 60 da Lei Federal n. 9.605/98”*.

Inobstante, ponderou necessário recomendar à Administração para que também fossem aceitos *“documentos de órgãos ambientais de outros Estados”*, além da prevista licença ambiental fornecida pela CETESB, mormente porque *“a Prefeitura Representada faz fronteira com a cidade paranaense de Carlópolis”*.

Sugeriu, ainda, *“a retificação de “Resolução CETESB nº 47.400, de 04.12.2002” para “Decreto Estadual n. 47.400, de 04.12.2002” no item 15.1.1. “b” do Edital e no item 6.4.1. “b” do Termo de Referência”*.

De igual modo, acrescentou a necessidade de ser explicado, *“no ETP ou em algum dos documentos da fase preparatória, a razão para pedir-se antecedência mínima de 90 (noventa) dias para o protocolo de renovação do licenciamento”*, posto que os mencionados Decreto Estadual nº 47.400/02 e a Resolução Conama nº 237/97 *“solicitam antecedência mínima mais rigorosa, de 120 (cento e vinte) dias”*.

Outrossim, afastou censura à solicitada declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal qualificado para os serviços, pois, além de ser admitida pelo artigo 67, inc. III, da NLCC, para fins de habilitação, *“o documento foi exigido somente para fins de assinatura da ARP/Contrato, o que aparenta não prejudicar a competitividade”*.

Afora isso, não vislumbrou o aventado direcionamento de certame, mormente por ter confirmado *“a veracidade do arrazoado da*

Prefeitura quanto ao encaminhamento de propostas por 09 (nove) interessados no Sistema BLL Compras”.

Também recomendou a revisão do subitem 5.10.10.1, que reclama a apresentação do Plano de Recuperação Judicial homologado, pois excede o permitido pelo artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Pontuou que deve ser corrigida a relação da frota municipal (Anexo A do Termo de Referência), que contém 38 (trinta e oito) veículos de porte pequeno listados em duplicidade⁷.

Observou que o item 8.7⁸ do Termo de Referência informa que o valor estimado para a aquisição de peças, acessórios, pneus “e outros” (R\$ 1.000.000,00) foi baseado em relatórios emitidos pelo Setor de Compras, que se encontram anexados ao ato convocatório. Ainda anotou depreender-se dos itens 8.5⁹, 8.8¹⁰ e 9.1¹¹ que o valor das peças está incluso no orçamento estimado total do processo licitatório (R\$ 7.401.393,90). Contudo, não localizou os citados relatórios que embasaram a estimativa de aquisições das peças.

Por fim, constatou que não foi indicada a data-base do orçamento estimativo, que marca o início da contagem do interregno de 01 (um) ano após o qual os preços poderão ser reajustados¹².

⁷ Placas: BFX4414, DBA1884, DBA1916, DBA1921, FEF8C14, FUC9C61, DBA1896, DAM9320, DBA1908, EVA9J72, FZA2H90, GDT9E85, MCB4463, CDZ7984, FPP4I03, BYW1G38, CDZ7976, GBA8A04, CDZ7993, EVA3E96, GHR5A86, FNA3J01, FNA4I51, GK17E02, BWL6G40, CCU2D22, CUG8H81, DBA1890, DBA1894, DBA1906, DJL4590, FCC4F15, FNA6E39, FPR3259, FQP1B42, GAY2E85, GGA9488 e GFR6E00

⁸ 8.7 - O valor estimado para a aquisição de peças, acessórios, pneus e outros, foi baseado nas aquisições feitas pela Prefeitura Municipal de Fartura durante o decorrer dos anos de 2023 e 2024, fazendo-se uma média de gastos, através de relatórios emitidos pelo Setor de Compras, que segue anexo a este documento

⁹ 8.5 - O valor total estimado para este processo licitatório é R\$ 7.401.393,90 (sete milhões, quatrocentos e um mil trezentos e noventa e três reais e noventa centavos)

¹⁰ 8.8 - A Proposta de Preço deverá ser acompanhada de Planilha de Composição de Custos, em modelo próprio da empresa, com a finalidade de demonstrar a viabilidade econômica e financeira da operação dos serviços, considerando todos os custos, despesas, investimentos, faturamentos, seguro, impostos, taxas, salários, encargos, etc. ao longo da vigência da Ata de Registro, em valores atuais, acompanhado das devidas notas explicativas que permitam sua avaliação e julgamento, a ser elaborado, que se constituirá, para fins de gestão da Ata de Registro

¹¹ 9.1 - O serviço de manutenção veicular inclui: a) Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação de veículos. b) Eventual fornecimento de peças novas, originais ou similares de primeira linha e sem uso prévio e materiais específicos a serem utilizados na prestação dos serviços referidos no subitem anterior

¹² 18.1. Em conformidade com o previsto nos artigos 88 a 90 do Decreto Municipal nº 4.220/2023, os preços registrados e os contratos deles decorrentes poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data-base fixada na Ata de Registro de Preços.

(...)

1.7 No mesmo sentido foi o posicionamento do **Ministério Público de Contas**, inclusive no que tange às recomendações suscitadas por sua predecessora.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Fartura pretende o *“registro de preços para eventual prestação de serviços de manutenção dos veículos que compõem a frota da Prefeitura, incluindo serviços de borracharia, com eventual fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a vigorar por 12 meses”*.

2.2 De plano, destaco que parte das falhas suscitadas na inicial foi reconhecida pela Administração, mostrando-se incontroversa a necessidade de se retificar o instrumento convocatório, a fim de que se amolde às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

Refiro-me à equivocada menção ao vocábulo “lote” na cláusula de qualificação técnica, posto que o próprio item 6.4.“a” do Termo de Referência aponta que os atestados devem ser apresentados para cada um dos “itens” – *conforme o critério de julgamento adotado (menor preço por item)* –.

Cito, ainda, à imprópria condição habilitatória de que a licitante comprove possuir *“bancada externa contendo equipamento que permita testar potência efetiva, binário e velocidade de motores, além da rotina de peças, obrigatoriamente com fotografias do aparelho”*, contrariando o inciso XXI do

19.1. Após o interregno de 01 (um) ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, conforme disposto no artigo 92, §3º da Lei nº 14.133/2021, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, pela variação do Índice IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

artigo 37 da Constituição Federal, que só admite aquelas que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Por sua vez, nada impede o anunciado deslocamento da exigência da aludida ferramenta de teste (dinamômetro) para fins de assinatura do instrumento jurídico, porquanto visa garantir que os motores sejam montados dentro das condições especificadas pelo fabricante, o que é essencial para a adequada prestação dos serviços de manutenção dos veículos da frota municipal.

Entretanto, compreendo que tal requisição deve se ater apenas aos lotes em que demandam tal equipamento para a correta execução do ajuste.

Como esclareceu a própria Administração, “a ferramenta chamada *Dinamômetro (...)* é um equipamento utilizado para medir a potência e o torque gerados por um motor. Ele permite avaliar o desempenho do motor em condições controladas, simulando o funcionamento real e permitindo, através de laudo pretérito um diagnóstico certo do defeito bem como de laudo posterior, ou seja, após manutenção que atestam que o motor foi montado dentro das condições especificadas pelo Fabricante” (grifei).

Deste modo, em se tratando de aparelho que serve para medir a força (potência) desempenhada pelo motor do automóvel, presumível sua dispensa para os lotes destinados à parte elétrica, lanternagem e pintura, conserto e montagem de pneus, que não demandam o equipamento na execução dos serviços.

Portanto, deve a Administração reavaliar quais lotes requerem a disponibilidade de dinamômetro, limitando a eles sua imposição.

2.3 Outrossim, na esteira da instrução, recomendo que a Administração também promova o saneamento das demais falhas constatadas no ato convocatório:

- I. deixar de exigir o plano de recuperação judicial como requisito da qualificação econômico-financeira - *pois se encontra superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21* -;
- II. retificar a redação do item 15.1.1, “b” do edital e do item 6.4.1. “b” do Termo de Referência - *para constar que a norma de referência é o “Decreto Estadual n. 47.400, de 04.12.2002”* -;
- III. excluir a menção duplicada de veículos/placas no Anexo A do Termo de Referência;
- IV. assegurar-se da pertinência do valor estimado para a aquisição de peças, acessórios, pneus e outros (item 8.7 do TR - R\$ 1.000.000,00), frente ao valor estimado para o objeto (item 8.5 do TR - R\$ 7.401.393,90);
- V. incluir, dentre as peças do edital, as estimativas utilizadas para o levantamento das despesas com aquisição de peças, acessórios, pneus e outros; e
- VI. informar a data-base do orçamento estimativo, que marcará o início da contagem do interregno de 01 (um) ano após o qual os preços poderão ser reajustados.

2.4 Não obstante tais aspectos desfavoráveis, com o MPC, reputo improcedentes as censuras às exigências do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS e de Licença Ambiental, porquanto, *“além de ser requisito para a assinatura do contrato e se mostrar compatível com o objeto, poderá ser substituída por declaração de dispensa de licenciamento, o que afasta eventual restrição à competitividade delas decorrentes”*.

Todavia, tendo em conta a proximidade da Prefeitura Representada com a cidade paranaense de Carlópolis, acolho a proposta da ATJ para recomendar à Administração que passe a admitir, além do licenciamento pela CETESB, documentos de órgãos ambientais de outros Estados.

2.5 Igualmente não cabe censura a exigência de declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal, pois, além de amparada no artigo 67, inciso III, da NLLC, foi direcionada apenas para fins de assinatura da ata/contrato.

2.6 Por fim, com o órgão Ministerial, reputo *“prejudicada a análise dos apontamentos relativos ao possível direcionamento do certame ao Grupo Tucunaré, bem como existência de dívidas com o Grupo e/ou prestação de serviços sem licitação, vez que demandam a realização de diligência incompatível com a celeridade própria da análise sumária”*.

2.7 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, assim como das recomendações que integram o voto.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2025.

MARCIO MARTINS DE CAMARGO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR